Spett.le
VIVIGAS SPA
Via Vittorio Emanuele II, 4/28
25030 Roncadelle (BS)

ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE (USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ CAP_____ Prov. _____

Via _____ N° _____

Codice Fiscale . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In qualità di ☐ Legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Amministratore ☐ _____

della Società _____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con sede nel comune di _____ CAP_____ Prov. _____

Via _____ N°_____

Intestataria del contratto di fornitura gas metano con il depositario autorizzato VIVIGAS S.p.A.

nel comune di _____ CAP_____ Prov. _____

Via _____ N°_____

Al contatore: Matricola _____ PDR _____

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (nel seguito anche T.U.A.), dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dal D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it, sui siti delle Regioni - verrà esclusa ovvero applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che **vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane**;

- che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte fuori dal campo di applicazione, in parte soggetti ad aliquota ridotta, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi civili - es. domestici, non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa e nei casi dubbi, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità;

- che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura piena all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale;

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che VIVIGAS SPA sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;

- che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire a VIVIGAS SPA, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20.9.1977), la non applicazione dell'accisa, ovvero l'applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

- che dal 1° giugno 2007, con l'entrata in vigore dall'articolo 26, comma 13 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, come modificato dal D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, l'accisa e l'addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni

- che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal ___/___/_____ (gg/mm/aa) con il numero di iscrizione _____ (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.)
  ovvero di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che **il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile**) in qualità di:

  ☐ IMPRESA INDUSTRIALE ☐ IMPRESA AGRICOLA ☐ IMPRESA ARTIGIANA

- che nel punto di fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l'attività di _____

  e lo stesso risulta iscritto, ovvero è indicato nella domanda di iscrizione al predetto Ufficio.

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

a precisazione e integrazione delle istanze/dichiarazioni in precedenza presentate in merito agli usi di natura industriale afferenti la fornitura sopra identificata, gli utilizzi "di processo" di gas naturale indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA (articolo 21, comma 13, T.U.A.)
(ai relativi consumi non è applicata l'accisa sul gas naturale, né l'addizionale regionale)

Indicare l'uso barrando la relativa casella:

- ☐ **riduzione chimica;**
- ☐ **processi elettrolitici e metallurgici;**
- ☐ **processi mineralogici** classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 (barrare il codice dell'attività svolta):

26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

- ☐ 26.11 Fabbricazione di vetro piano
- ☐ 26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
- ☐ 26.13 Fabbricazione di vetro cavo
- ☐ 26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
- ☐ 26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

- ☐ 26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- ☐ 26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- ☐ 26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- ☐ 26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
- ☐ 26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici
- ☐ 26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

☐ 26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta

☐ 26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta

26.5 Produzione di cemento, calce, gesso

☐ 26.51 Produzione di cemento

☐ 26.52 Produzione di calce

☐ 26.53 Produzione di gesso

26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

☐ 26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

☐ 26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

☐ 26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

☐ 26.64 Produzione di malta

☐ 26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

☐ 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia

☐ 26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia

26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

☐ 26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi

☐ 26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

in via temporanea e nell'attesa della definizione del trattamento applicabile ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente (a cui conseguiranno gli eventuali conguagli), che il gas naturale venga sottoposto al regime fiscale secondo la modalità corrispondente alla casella di seguito barrata:

☐ non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul _____% del gas naturale misurato in cabina di misura, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra;

☐ non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul _____% del gas naturale misurato in cabina di misura, in quanto utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato in cabina di misura, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale;

☐ non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra, sul volume risultante dalla differenza tra l'intero volume misurato in cabina di misura e i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (su questi ultimi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d'uso);

☐ applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l'intero volume misurato in cabina di misura, i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d'uso) e il _____% dell'intero volume misurato in cabina di misura, a cui non si applicano l'accisa e l'addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra;

☐ (altro) _____

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i., che:

- i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l'applicazione del regime fiscale agevolato ai consumi di gas naturale, per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l'impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione del predetto regime agevolato;
- i dati saranno comunicati alle competenti Istituzioni pubbliche e VIVIGAS SPA;
- potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i.;
- il Titolare del trattamento è VIVIGAS SPA.

Si allega per la trasmissione all'Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n° 45:

- Copia di un documento di identità valido; tipo _____ n°_____;
- Originale del certificato di iscrizione CCIAA o, in alternativa, Visura Camerale (con data non anteriore a sei mesi dalla presente richiesta, riportante l'attività svolta e la data di inizio della stessa. Nel caso di più unità produttive, sul Certificato di iscrizione CCIAA / Visura Camerale deve essere riportata l'unità produttiva per la quale si richiede l'agevolazione);
- Qualora il cliente abbia presentato alla CCIAA domanda di iscrizione o domanda di aggiornamento, e sia ancora in attesa di ricevere il certificato, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.10.2000, n° 445, redatta utilizzando il Mod-100 di Vivigas o un documento equivalente;
- Relazione Tecnica redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi fuori campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l'impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali), nei casi si proceda a richiedere l'esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione una relazione tecnica.

IL DICHIARANTE

Luogo _____ il _____ _____

(FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)